공 정 거 래 위 원 회

제 3 소 회 의

의 결 제 2022 - 274호 2022. 11. 19.

사 건 번 호 2020안정1382

사 건 명 에프알엘코리아㈜ 및 ㈜유니클로의 부당한 광고행위에 대한 건

피 심 인 1. 에프알엘코리아 주식회사
서울 송파구 올림픽로 300 24층
대표이사 하타세 사토시, 정현석

2. 주식회사 유니클로
일본 야마구치시 사야마 10717번지 1
대표이사 야나이 타다시

피심인 1, 2의 대리인 변호사 김경연, 이현복, 조상원

심의종결일 2022. 10. 19.

주 문

1. 피심인 에프알엘코리아 주식회사는 에어리즘(AIRism)과 드라이 이엑스(DRY-EX) 제품을 판매함에 있어 이 제품들이 일반 소비자의 일상적인 사용조건에서 항균 및 방취성능을 발휘하지 못할 가능성이 큼에도 불구하고, 객관적인 근거 없이 항균 및 방취 성능이 모든 제품에서 균일하게 발휘되는 것처럼 부풀려 소비자를 오인시킬 우려가 있는 거짓 · 과장의 광고행위를 다시 하여서는 아니된다.

2. 피심인 에프알엘코리아 주식회사는 이 시정명령을 받은 날부터 30일 이내에 위 1.의 행위를 함으로써 '표시·광고의 공정화에 관한 법률'을 위반하였다는 이유로 공정거래위원회로부터 시정명령을 받았다는 사실을 <별지> 기재의 문안대로 1개 중앙일간지의 사회면 또는 경제면에 5단×12cm의 크기로 토요일, 일요일, 공휴일을 제외한 평일에 1회 게재함으로써 공표하여야 한다. 다만, 공표관련 글자의 크기, 게재방법 등에 관한 구체적인 사항은 사전에 공정거래위원회와 협의를 거쳐야 한다.

3. 피심인 에프알엘코리아 주식회사는 다음 각 호에 따라 과징금을 납부하여야 한다.

가. 과징금액 : 153,000,000원

나. 납부기한 : 과징금 납부고지서에 명시된 납부기한(60일) 이내

다. 납부장소 : 한국은행 국고수납대리점 또는 우체국

4. 피심인 주식회사 유니클로에 대하여는 심의절차를 종료한다.

이 유

1. 기초사실

가. 피심인 적격성 및 일반현황

1 피심인 에프알엘코리아(Fast Retailing Lotte Korea) 주식회사는 피심인 주식회사 유니클로와 '유니클로(UNIQLO)' 상표에 대한 라이선스 계약을 체결하여 한국에서 유니클로 브랜드의 의류를 판매하는 사업자[1]이고, 유니클로는 일본에 본점을 둔 회사로서 패스트리테일링(Fast Ratailing)[2]으로부터 유니클로 브랜드에 대한 지식재산권

1) 이하 사업자명을 기재할 때 '주식회사'는 생략한다.
2) 패스트리테일링은 피심인 유니클로의 지분을 100% 보유한 모회사이다.

(상표권, 디자인 등)을 부여받아 판매법인과 지식재산권 사용에 대한 라이선스 계약을 체결하여 국제적인 의류 판매사업을 영위하고 있다. 에프알엘코리아와 유니클로는 의류 제조업과 판매업을 영위하는 자로서 각각 표시·광고의 공정화에 관한 법률[3] 제2조 제3호에서 규정하고 있는 사업자에 해당한다.

2 피심인들의 일반현황은 다음 <표 1> 및 <표 2>의 내용과 같다.

<표 1> 피심인 에프알엘코리아 일반현황

(2021. 8. 31. 기준, 백만 원, 명, 개)

회사설립일	자산총액	매출액	당기순이익			상시 종업원수	매장수
			2019년	2020년	2021년		
2004. 12. 16.	652,878	582,411	163,271	△99,437	47,348	2,756	134

* 자료출처: 피심인 제출자료

<표 2> 피심인 유니클로 일반현황

(2021. 8. 31. 기준, 백만 엔, 명)

회사설립일	자산총액	매출액	당기순이익			상시 종업원수
			2019년	2020년	2021년	
1974. 9. 2.	662,405	842,628	72,578	73,051	86,972	13,472

* 자료출처: 피심인 제출자료

3 한편 피심인 적격성에 대하여 검토하면, 에프알엘코리아는 라이선스 계약에 따라 유니클로 브랜드의 국내 광고를 직접 실행하고 그 비용을 부담한 주체로서, 이 사건 광고에 대한 책임성이 인정된다.

4 다만 유니클로는 이 사건 광고행위에 관여하였는지에 대한 사실관계의 확인이 곤란하여 법위반 여부의 판단이 불가능하므로 법 제16조 및 공정거래위원회 회의 운영 및 사건절차 등에 관한 규칙[4] 제53조 제4호에 따라 심의절차를 종료한다.[5]

3) 2018. 6. 12. 법률 제15699호로 개정되어 2018. 12. 13. 시행된 것을 말하며, 이하 '법'이라 한다.
4) 2022. 7. 29. 공정거래위원회 고시 제2022-16호로 개정된 것을 말하며, 이하 '사건절차규칙'이라 한다.
5) 이하 피심인은 '에프알엘코리아'만을 지칭하는 것으로 한다.

나. 시장구조 및 실태

1) 시장현황

가) 내의(이너웨어) 시장현황

5 의류는 용도에 따라 남성・여성 정장, 캐주얼복, 스포츠복, 내의, 아동복 등으로 구분되며, 국내 의류시장의 총 규모는 2020년 기준 총 31조 1,540억 원으로 추산된다. 2020년도 매출액 기준 시장점유율 상위 5개 업체를 살펴보면, 삼성물산(제일모직부문), LF, 신세계인터내셔날, 한섬, 이랜드월드 등이다. 그 중 국내 내의 시장의 규모는 아래 <표 3>과 같이 약 2조 1,076억 원으로 추산되며, 국내 의류시장에서 약 6.7%의 비중을 차지한다.

<표 3> 의류종류별 시장규모 및 연도별 변동추이

(단위 : 억 원)

구분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
남성정장	45,816	42,628	42,013	40,582	38,810
여성정장	37,705	32,010	34,419	29,753	26,677
캐주얼복	145,202	150,743	153,859	156,054	156,056
스포츠복	75,208	71,122	74,722	66,544	59,801
내의	24,258	21,437	22,070	21,074	21,076
아동복	13,087	12,346	12,206	10,659	9,120
합계	341,276	330,286	339,289	324,666	311,540

* 자료출처: 한국섬유산업연합회(한국패션마켓트랜드 2021)

6 2020년 하반기 소비자의 각 브랜드별 구매율을 조사한 결과, 소비자가 가장 많이 구매한 브랜드는 BYC로서 28.1%의 소비자(남성 47.8%, 여성 17.7%)가 구매하였으며, 피심인이 판매하는 유니클로 브랜드의 경우 3.4%(남성 5.3%, 여성 2.3%)의 소비자가 구매하여 전체 브랜드 중 8위(남성 5위, 여성 11위)를 차지하였다.

7 2020년 하반기 국내에서 판매된 브랜드별 구매율 현황은 아래 <표 4>와 같다.

<표 4> 국내 내의 브랜드별 구매율 현황(2020년 하반기)

(단위 : %, 복수측정)

남성			여성		
순위	브랜드명	구매율	순위	브랜드명	구매율
1	BYC	47.8	1	비너스	21.0
2	보디가드	17.7	2	비비안	18.8
3	트라이	15.0	3	BYC	17.7
4	캘빈클라인	6.7	4	트라이	7.0
5	유니클로	5.3	5	쌍방울	5.8
6	아디다스	4.7	6	와코루	4.0
7	쌍방울	4.4	7	엘르	3.2
8	좋은사람들	3.7	8	휠라	2.5
9	휠라	1.2	9	보디가드	2.3
10	라쉬반	1.2	10	원더브라	2.3
11	트라이엄프	1.2	11	유니클로	2.3
12	태창	1.2	12	캘빈클라인	2.0
13	엘르	1.1	13	솔브	1.7
14	라코스테	0.7	14	트라이엄프	1.3
15	게스	0.6	15	에블린	1.3

* 자료출처: 한국섬유산업연합회(한국패션마켓트랜드 2021)

8 한편, 내의 유통채널은 브랜드매장, 인터넷/모바일, 할인마트, TV홈쇼핑 등이 있으며, 이 중 브랜드 매장을 통한 구매가 26.1%로 가장 큰 비중을 차지하였다.

<표 5> 유통채널별 판매 비중

(단위 : %)

브랜드 매장	인터넷	마트	전통 시장	아울렛	백화점	홈쇼핑	복합 쇼핑몰	브랜드 멀티샵	보세점
26.1	20.9	17.1	9.5	8.4	8.2	7.1	4.4	0.7	0.4

* 자료출처: 한국섬유산업연합회(한국패션마켓트랜드 2021)

9 소비자가 내의를 구매할 때 가장 중요하게 고려하는 요소는 남성과 여성 모두 착용감이었다. 그 다음으로 남성은 품질, 소재, 관리편리성, 기능성, 가격, 디자인, 색상 등의 순이였고, 여성은 품질, 소재, 관리편리성, 가격, 기능성, 디자인, 색상의 순이였다.

<표 6> 내의제품 구입결정지수

(단위 : P, 100점 만점)

구분	착용감	품질	소재	관리	기능성	가격	디자인	색상	브랜드
남성	80.1	77.6	76.3	76.0	73.9	73.6	68.7	67.0	63.4
여성	81.5	78.0	77.9	76.7	73.4	73.6	70.4	70.1	66.4

* 자료출처: 한국섬유산업연합회(한국패션마켓트랜드 2021)

나) 항균의류 시장현황

(1) 항균의 정의

10 항균의 개념은 멸균이나 살균과 같이 세균을 사멸시키는 것과는 구분되는 것으로서, 일반적으로 시장에서 상품화된 항균제품에서 '항균'의 의미는 '제품 표면에서 세균의 증식을 억제'하는 의미로 사용된다. 피심인도 자사 광고에서 '항균'이 이러한 의미로 사용되었다는 의견을 제출하였다.

11 따라서 항균제품에 항균성능이 있는지 여부를 평가하는 방법은 세균의 증식이 항균처리 되지 않은 일반제품에 비해 어느 정도 억제되는지를 시험해 보는 것이다. 즉 투입된 세균의 수가 시간이 경과해도 전혀 증가하지 않았다면 세균수가 감소하지 않더라도 완전한 항균성능을 인정할 수 있는 것이다.

12 우리나라는 이와 같은 항균성능 평가를 위한 표준화된 시험방법을 국가표준인 한국산업표준(KS, Korean industrial Standards)을 통해 규정[6]하고 있다.

13 이 시험방법은 항균처리된 제품과 일반제품에 각각 동일하게 세균(황색포도상구균 및 폐렴균)을 접종하고 일정시간을 배양한 다음, 각 제품에서 증식된 세균수를 비교하여 항균처리된 제품이 일반제품에 비해 세균의 증가수를 얼마나 억제하였는지를 비교평가하는 것이며, 억제된 값을 백분율(%)로 나타낸 것을 정균감소율[7]이라고 한다.

6) '텍스타일 재료의 항균성 시험방법'(KS K 0693)
7) 정균감소율 = (일반제품 배양 후 생균수-항균제품 배양 후 생균수)/일반제품 배양 후 생균수×100

(2) 항균성능의 인정기준

14 우리나라는 KS에 항균성 시험방법을 규정해 두고는 있지만 항균성능을 인정해 주는 기준을 두고 있지는 않다. 따라서 정균감소율이 어느 정도 되어야 항균성능을 인정할 수 있을지에 대한 판단이 어려운 측면이 있다.

15 다만, 일본의 경우 이러한 기준을 가지고 있는데, 일본의 국가표준인 JIS(Japanese Industrial Standards)[8]는 우리나라의 정균감소율과 유사한 항균활성치라는 개념을 두고 있으며, 항균활성치가 2.0 이상일 경우 '항균'성능이 있는 것으로 인정하고 있다.

16 그리고 일본 섬유평가기술협의회의 SEK 마크 섬유제품 인증기준에서는 항균활성치가 2.2 이상일 경우에는 '항균방취'[9]효과가 있는 것으로 인정한다. 즉 항균활성치 2.2 이상의 항균성능이 있으면 세균증식을 억제하여 악취를 방지하는 '방취'성능을 구현할 수 있다고 인정되는 것이다.

17 JIS의 항균활성치는 KS의 정균감소율과 마찬가지로 항균제품이 일반제품에 비해 세균의 증식을 얼마나 억제하는지 비교평가하는 시험방법이다. 다만 세균수를 log값으로 나타낸다는 점에서 백분율인 정균감소율과 차이가 있으나 그 원리와 시험방법에 있어서는 유사[10]하며, JIS가 항균 성능을 인정하는 기준인 항균활성치 2.0은 정균감소율 99.0%[11]로 환산하여 나타낼 수 있다. 그리고 일본섬유평가기술협의회가 항균방취 성능을 인정하는 기준인 항균활성치 2.2는 정균감소율 99.3%로 나타낼 수 있다.

---

8) 'Textiles-Determination of antibacterial activity and efficacy of textile product'(JIS L 1902)

9) 의류의 불쾌한 냄새는 땀이나 피지를 영양으로 하는 피부 상주균(황색포도상구균 등)이 증식하여 발생하는데, 피부상주균이 땀과 피지에 포함된 아미노산과 지질, 단백질을 분해할 때 냄새가 발생한다. 따라서 냄새의 원인이 되는 피부 상주균의 증식을 억제하면 방취효과를 달성할 수 있다.

10) 한국과 일본에서 표준으로 사용하는 항균시험법은 KS K 0693과 JIS L 1902 이다. 이 시험법들은 시료에 균을 접종시키는 방식(균액흡수법)이라는 점에서 사실상 동일한 시험방법이다. 항균섬유의 경우 흡수된 균이 섬유에 처리된 항균제와 접촉하여 증식이 억제되지만, 일반천은 그렇지 않으므로 그 차이를 보고 항균성능을 평가한다. 피심인도 내부적으로 두 시험방법이 동일한 것이라고 검토하였다(심사보고서 소갑 제4호증 참조, 이하 '심사보고서 소갑 제○호증'은 '소갑 제○호증'이라 한다).

11) 보통 항균시험을 할 때 미생물 농도가 10^5 이상에서 수행을 하기 때문에 항균 처리시 10^4로 줄면 1 log 감소(10^1에 상용로그를 취한 것)로 90% 감소, 10^3으로 줄면 2 log 감소로 99% 감소, 10^2으로 줄면 3 log 감소로 99.9% 감소 등과 같이 표현하게 된다. 정균활성치 2.0은 2 log가 감소하였다는 의미이므로 정균감소율로 표현하면 99.0%가 된다(소갑 제5호증 참조).

18 한편, 우리나라는 일본처럼 국가표준으로 항균성능을 인정하는 제도는 없지만, 단체표준[12]이나 민간 시험검사기관에서 운용하는 항균성 인증기준 등 관련 산업계에서 일반적으로 통용되는 항균성 기준이 형성되어 있다. 따라서 특정제품의 항균성능 여부를 판단하기 위해 이러한 민간의 기준을 활용할 수 있을 것으로 판단된다.

19 이에 대해 살펴보면, 먼저 한국공기청정기협회는 2002년부터 공기청정기 항균필터에 대한 단체표준[13]을 제정하여 운용하고 있다. 이 단체표준은 산업표준화법 제27조의 규정에 따라 학계 및 관련 산업계의 전문가로 구성된 단체표준 심의위원회의 심의를 거쳐 제정된 것이다.

20 이 단체표준은 KS와 마찬가지로 항균성능 시험의 결과값을 정균감소율로 나타내며, 정균감소율이 95%[14] 이상 되면 항균능력이 있는 것으로 판단한다고 규정[15]하고 있다.

21 다음으로 산업통상자원부 산하 공인시험검사기관인 FITI시험연구원은 항균효과성을 보증하는 자체적인 인증기준인 SF(Sanitary Finished) 인증 프로그램을 운용하고 있다.

22 이에 따르면 KS(KS K 0693)에 따라 시험할 경우 세탁 전 및 규정된 세탁(의류의 경우 10회) 처리 후 정균감소율이 99.0% 이상 되어야 항균성능이 인정된다.[16] 항균제품을 제조·판매하는 일반적인 사업자들은 자사 제품의 항균성 시험을 FITI시험연구원에 의뢰할 때 대부분 정균감소율 99.9%를 목표로 해당 감소율에 도달할 때까지 제품의 항균성을 제고시키고자 한다.

---

12) 산업표준화법 제27조에 따라 산업통상자원부령으로 정하는 사업자단체가 특정의 전문분야에 적용되는 기호, 용어, 성능, 절차, 방법, 기술 등에 대해 제정한 표준을 말한다. 한국산업표준(KS)이 규정하지 않는 부분을 보완하는 역할을 한다.

13) 우리나라에서 항균성능에 대한 표준은 이 단체표준이 유일하다.

14) 한국공기청정기협회는 항균필터에 대한 품질향상과 소비자 신뢰성 확보를 위해 기준을 99%로 강화하는 개정을 추진 중에 있다(소갑 제5호증 참조).

15) "8.2.3. 항균능력의 합격기준은 시험시작 후 48시간 이내에 비항균필터 대비 항균필터에서의 세균감소율이 95% 이상 되면 항균능력이 있는 것으로 판단한다(소갑 제6호증 참조)."

16) 6.1.3. 항균효과의 판정기준

항균가공의 효과는 세탁 전 및 규정된 세탁 처리 후(주: 의류의 경우 10회) 정균감소율이 99.0% 이상을 합격으로 한다(소갑 제7호증 참조).

23 이상을 종합하면 국내 산업계에서 일반적으로 통용되는 항균성능의 기준은 적어도 정균감소율이 95% 이상이어야 하고, 이러한 수치는 세탁 후에도 유지되어야 한다는 것을 알 수 있다.

(3) 항균의류 시장현황

24 항균의류 시장에 특화된 공식적인 조사나 연구가 없어 시장규모와 현황을 정확히 파악하기는 곤란하다. 다만 민간 시장조사기관의 조사에 따르면 항균소재시장(항균섬유 포함)의 전 세계 시장규모는 2018년 기준 대략 296억 달러로 추산되며 코로나 팬데믹의 영향으로 2023년에는 약 431억 달러로 크게 성장할 것으로 전망된다.[17)]

25 국내 패션 의류시장의 경우, 코로나 시대 장기화에 따라 피심인을 포함한 다양한 섬유패션 기업에서 항균성능이 있는 섬유·의류제품을 출시하여 경쟁하고 있으며, 자사제품의 항균성능에 대한 광고도 활발한 편이다.[18)]

다. 한국소비자원의 의류기능성 시험

26 한국소비자원은 시중에서 항균성이 있다고 표시·광고한 기능성 이너웨어 2개 제품[19)]에 대해 항균성능 시험을 실시하여 2020. 7. 16. 그 결과를 발표하였다. 이 시험은 한국소비자원이 KOTITI시험연구원, FITI시험연구원, 한국의류시험연구원(KATRI) 등 3개 공인시험기관에 의뢰하여 이루어졌다.

27 이 시험결과에 따르면, 항균성 시험대상이 된 2개 제품 중 피심인의 '에어리즘 크루넥T'의 경우 개별 제품에 따라 성능차이가 크고, 세탁 후 항균성능이 크게 감소하는 경우가 많아 균일한 항균성을 기대하기 어려운 것으로 나타났다(자세한 시험 결과는 <표 10> 참조).[20)]

---

17) 2020. 12. 15. 매일경제 신문 보도 "韓 기업들, 47조 항바이러스 시장 선점 나섰다" 참조
18) 2021. 4. 12. 한국경제 신문 보도 "섬유업계 바이러스 막는 옷이 새 트렌드", 2020.4.3. FASHION POST 보도 "차세대 패션 비즈니스는 항균" 등 참조
19) 유니클로 에어리즘크루넥T(371-423524)와 탑텐 크루넥반팔(MSA2US1201A)제품이다.
20) 소갑 제9호증 및 소갑 제10호증 참조

<그림 1> 한국소비자원 보도자료 내용

□ **항균성능을 표시·광고한 1개 제품, 항균성능이 불균일해**(세부내용, 붙임자료 10페이지)

○ 유니클로 '에어리즘크루넥T(371-423524, 흰색)'은 항균성능이 있다고 표시·광고하고 있지만 개별 제품에 따라 성능차이가 크고, 세탁 후에는 항균성이 99.9%에 미치지 못하는 제품도 있어 균일한 항균성을 기대하기 어려운 것으로 나타났다.

※ **에프알엘코리아(주)**는 한국소비자원의 권고를 수용하여 해당 제품에 대해 교환 또는 환불을 실시할 예정임을 회신함.

* 자료출처: 소갑 제9호증

2. 사실의 인정 및 위법성 판단

가. 인정사실 및 근거

1) 행위 사실

28 피심인은 2018. 12. 24.부터 2020. 7. 16.까지[21] 아래 <그림 2> ~ <그림 5>와 같이 각종 SNS, 판촉물(POP), 전단, 점포내 디스플레이, 자사 홈페이지 등에 '항균 방취', '방취기능으로 상쾌한 착용감', '악취방지', '냄새를 잡아주는 항균 방취', '땀으로 인한 냄새의 발생을 억제합니다'등의 표현을 사용하여 자사의 기능성 이너웨어인 에어리즘 크루넥(crew neck) 티셔츠 20SS, 에어리즘 크루넥 티셔츠 19SS, 에어리즘 브이넥(V neck) S/S 티셔츠, 에어리즘 메쉬 복서 브리프(mesh boxer briefs), Dry-EX S/S 폴로 셔츠, Dry-EX 크루넥 티셔츠 총 6종의 제품(이하 '이 사건 제품'이라고 한다)에 항균방취 기능성이 있다고 광고(이하 '이 사건 광고'라 한다)하였다.

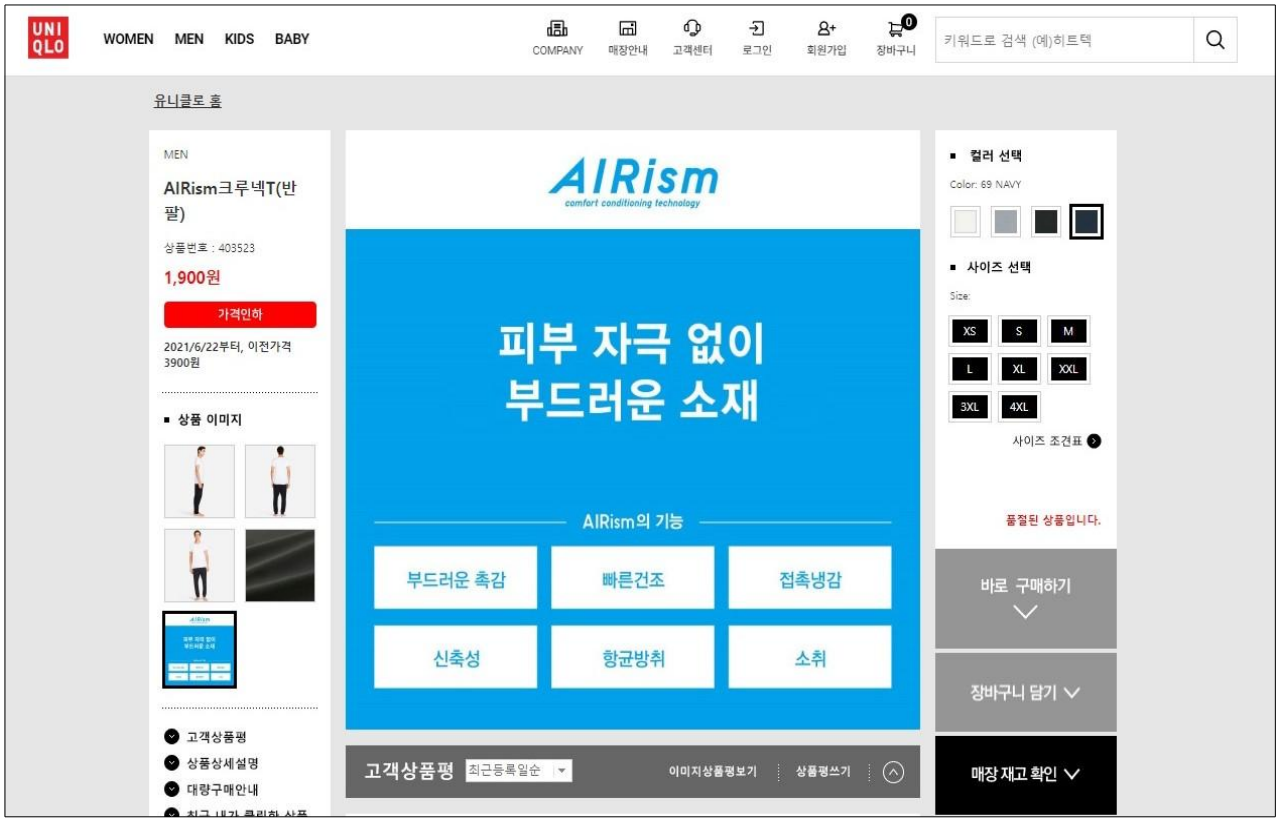
29 이러한 사실은 피심인이 제출한 광고매체별 캡쳐사진(소갑 제11호증)과 광고문안(소갑 제12호증) 등을 통해 확인된다.

21) 시험결과 실제 항균방취 성능이 광고내용과 다른 것으로 확인된 이 사건 제품의 판매가 시작된 날부터 피심인이 항균방취 성능에 대한 광고를 중단한 날까지의 기간을 말한다(소갑 제28호증).

<그림 2> 에어리즘에 대한 SNS 광고

<그림 3> 에어리즘에 대한 전단 광고

<그림 4> 에어리즘에 대한 홈페이지 광고내용



상품상세설명

보송보송한 착용감을 유지시켜 주는 AIRism 크루넥 T셔츠.
· 에어리즘 소재 사용.
· 드라이, 접촉 냉감, 항균 방취, 소취 기능 추가.
· 깔끔한 네크라인 사양.

※ 취급 점포에 따라 상품의 품절 및 판매일 변경이 될 수 있습니다.
※ 모니터사양에 따라 상품의 색상 및 무늬 등이 실제 상품과 다소 차이가 날 수 있습니다.
※ 유니클로 온라인 스토어에서 구입한 상품은 점포에서 반품할 수 없습니다. (온라인에서 구입한 상품은, 온라인에서만 반품을 받습니다.)

제품소재	폴리에스터88%·폴리우레탄12%
색상	상단표시
치수	상단표시
제조국	Indonesia
세탁 및 취급 주의사항	세탁기(세탁망사용) · 상품에 부착된 케어라벨을 참조하여 세탁하여 주십시오. · 반드시 그물망에 넣어 클리닝 하십시오. · 짙은 색상은 이염의 우려가 있으니 단독 세탁하여 주십시오. · 형광증백제가 들어있지 않은 세제를 사용하여 주십시오. · 건조기 사용은 피해 주시고, 장시간 물에 담가두지 마십시오.
제조연월	2019년 8월~
품질보증기준	· 본 제품은 철저한 품질관리와 공정관리를 거쳐 생산되었으며, 엄격한 검사에 합격한 제품입니다. · 제품에 표시되어 있는 섬유 혼용률, 치수, 세탁법을 착용 전에 반드시 확인해 주십시오. · 만약 품질에 이상이 있어 피해보상을 원하실 때는 유니클로 고객센터로 연락하여 주십시오. · 본 제품의 품질보증기간은 구입일로부터 1년입니다.
제조사/수입자	주식회사 유니클로 / 에프알엘코리아 주식회사
고객센터 전화번호	080-722-3300

<그림 5> DRY-EX에 대한 판촉물(POP) 광고내용

나. 관련 법령 및 법리

1) 관련 법령

표시·광고의 공정화에 관한 법률 제3조(부당한 표시·광고 행위의 금지)

① 사업자 등은 소비자를 속이거나 소비자로 하여금 잘못 알게 할 우려가 있는 표시·광고행위로서 공정한 거래질서를 해칠 우려가 있는 다음 각 호의 행위를 하거나 다른 사업자등으로 하여금 하게 하여서는 아니 된다.

1. 거짓·과장의 표시·광고

2.~4. (생략)

표시·광고의 공정화에 관한 법률 시행령[22] 제3조(부당한 표시·광고의 내용)

① 법 제3조제1항제1호에 따른 거짓·과장의 표시·광고의 표시·광고는 사실과 다르게 표시·광고하거나 사실을 지나치게 부풀려 표시·광고하는 것으로 한다.

②~⑤ (생략)

2) 법리

30 법 제3조 제1항 제1호 및 법 시행령 제3조 제1항 소정의 거짓·과장의 표시·광고는 사실과 다르거나 사실을 지나치게 부풀려 소비자를 속이거나 소비자로 하여금 잘못 알게 할 우려가 있는 표시·광고로서 공정한 거래 질서를 저해할 우려가 있는 것을 말한다.

31 따라서 거짓·과장의 표시·광고행위에 해당하는지 여부는 표시·광고 내용이 사실과 다르거나 사실을 지나치게 부풀렸는지 여부(거짓·과장성), 표시·광고 내용이 소비자를 속이거나 소비자로 하여금 잘못 알게 할 우려가 있는지 여부(소비자 오인성), 당해 표시·광고로 인하여 공정한 거래질서를 저해할 우려가 있는지 여부(공정거래 저해성) 등을 종합적으로 고려하여 판단한다.

22) 2020. 3. 3. 대통령령 제30509호로 개정되어 2020. 3. 3.에 시행된 것을 말하며, 이하 '법 시행령'이라 한다.

32 또한 표시·광고 내용 중 사실과 관련된 사항이 진실임을 입증할 책임은 표시·광고 행위를 한 사업자에게 있으며, 그 사실과 관련된 사항이 진실임에 대한 입증은 합리적·객관적 근거에 의하여야 한다.[23]

33 일반 소비자는 표시·광고에서 직접적으로 표현된 문장, 단어, 디자인, 도안, 소리 또는 이들의 결합에 의하여 제시되는 표현뿐만 아니라 거기에서 간접적으로 암시하고 있는 사항, 관례적이고 통상적인 상황 등도 종합하여 전체적·궁극적 인상을 형성하므로, 표시·광고가 소비자를 속이거나 소비자로 하여금 잘못 알게 할 우려가 있는지 여부는 보통의 주의력을 가진 일반 소비자가 당해 표시·광고를 받아들이는 전체적·궁극적 인상을 기준으로 하여 객관적으로 판단하며,[24] 공정거래 저해성 여부는 표시·광고가 소비자의 합리적 구매 결정을 방해함으로써 관련시장에서의 공정한 거래질서를 저해할 우려가 있는지 여부를 기준으로 판단한다.[25]

다. 위 2. 가. 행위의 위법 여부

1) 거짓·과장성 여부

34 이 사건 광고는 첫째, 피심인이 광고의 내용을 실증하지 못한 점, 둘째, 다수 공인시험기관의 시험결과 항균성능이 사실상 없다고 볼 수 있을 정도로 정균감소율이 낮게 나타나 방취성능을 구현할 수 없는 점, 셋째, 이 사건 광고는「부당한 표시 · 광고행위의 유형 및 기준 지정고시」[26] 에서 규정한 부당한 표시 · 광고행위 유형에 해당되는 점 등을 종합적으로 고려할 때 거짓 · 과장성이 있는 것으로 판단되는바, 이하에서 구체적으로 살펴보기로 한다.

35 먼저, 항균성능을 인정받기 위해 필요한 황색포도상구균과 폐렴균에 대한 항균성능을 객관적으로 실증하였는지에 대해 살펴보면, 피심인은 한국에서 항균성능을

23) 대법원 2003. 3. 31. 선고 2002마4109 판결 참조.
24) 대법원 2013. 6. 14. 선고 2011두82 판결, 대법원 2017. 4. 7. 선고 2016두61242 판결, 대법원 2018. 7. 12. 선고 2017두60109 판결 등 참조.
25) 서울고등법원 2012. 10. 25. 선고 2012누3875 판결, 서울고등법원 2012. 10. 25. 선고 2012누14066 판결 등 참조.
26) 2019. 12. 12. 공정거래위원회 고시 제2019-11호로 개정되어 2019. 12. 12.에 시행된 것을 말하며, 이하 '지정고시'라 한다.

객관적으로 실증하지 못하였다. 특히 폐렴균에 대해서는 사전에 항균성 시험조차 실시하지 않은 채 항균성이 있다고 광고하였다.

36 피심인은 에어리즘 및 드라이이엑스 제품에 사용된 원단의 항균성 시험성적서[27] (이하 '이 사건 시험성적서'라고 한다)를 실증자료로 제출하였으나, 이 시험성적서는 실증자료의 요건[28] 중 '광고내용과의 직접적인 관련성'을 인정하기 어려워 합리적이고 객관적인 실증자료로 받아들이기 어렵다.

37 그 이유는 이 사건 시험성적서는 원단에 대한 것이므로 광고대상인 완제품의 성능을 직접적으로 증명하는 데 한계가 있기 때문이다. 즉, 완제품의 항균성능까지 증명하기 위해서는 원단 전체의 항균성능이 균일하여 해당 원단으로는 항균성능이 떨어지는 제품이 생산될 가능성이 거의 없다고 인정할 수 있어야 하지만, 아래에서 보는 바와 같이 이 사건 시험성적서만 가지고는 원단 전체의 항균성능이 균일하다고 인정하기 어려워 이 원단으로 항균성능이 떨어지는 완제품이 생산될 가능성이 충분하다고 볼 수 있다.

38 구체적으로 에어리즘 크루넥 티셔츠 등에 사용된 항균원단은 2020SS 시즌에 총 ○○○ 미터가 출하되었고, 이 중에서 한국으로 출하된 원단은 약 ○% 정도인 ○○○○ 미터인데 이 원단의 생산자인 도레이(TORAY)사[29]는 전체 원단에 대한 항균성 시험을 출하국 구분 없이 매 ○○○ 미터마다 시료를 채취하여 실시하였다. 이러한 점들을 감안하면 이 원단에 대한 항균성시험이 ○○○ 미터마다 실시되었다 하더라도 한국으로 출하된 부분에서는 시료가 채취되지 않았을 수도 있고, 설령 시험을 했다하더라도 전체 원단규모에 비추어 극히 소수의 샘플에 대한 시험결과가 전체 원단의 균일한 항균성을 보장할 수는 없으므로 피심인의 항균기능성 의류 중 일부가 항균성능이 확인되지 않은 원단으로 생산되었을 가능성을 배제할 수는 없다.

---

27) 이 시험성적서는 원단의 생산자인 도레이(TORAY)사가 일본의 공인시험기관인 KAKEN에 의뢰하여 일본의 표준시험방법(JIS L 1902)에 따라 실시한 시험에 따른 것으로서, 그 내용은 해당 원단의 항균활성치가 2.2 이상으로 항균방취 성능이 인정된다는 것이다(소갑 제15호증 참조).

28) 사업자가 제출한 실증자료가 광고의 합리적인 근거로 인정받기 위해서는「표시·광고 실증에 관한 운영」(공정거래위원회 고시 제2015-15호)에서 규정한 요건을 충족하여야 한다. 이 요건은 ① 합리적 근거로 인정되는 실증방법(시험결과, 조사결과, 전문가 견해, 학술문헌 등)에 의할 것, ② 객관적이고 과학적인 절차와 방법에 따라 이루어질 것, ③ 광고에서 주장하는 내용과 직접적인 관계가 있을 것 등이다.

29) 이하 '도레이(TORAY)사'를 언급할 때 '도레이'라고 한다.

<표 7> 원단의 시험방식과 생산규모를 알 수 있는 피심인 측 이메일

<이메일 사진>

[번역]

From :○○○@uniqlo-cn.com 등

Sent : Wednesday, June 3, 2020 9:59 AM

To : ○○○/TORAY(JP)

○○○님 각위

신세집니다

앞서 한 것과 관련이 있는데 추가 질문이에요

죄송합니다만, 임원 보고가 필요하므로 빠른 회답을 부탁드립니다.

○○○님

◆ 첨부 Excel의 데이터입니다만 카켄(KAKEN) 시험성적서 뿐이군요. 한국출하용에 한정하지 않고 전체 생산 원단의 ○ m 단위의 데이터인가요? 한국출하용 등 출하대상국별로 시험하고 있습니까?

→ 네, 기능성 데이터는 **모두 카켄에서 측정**하고 있습니다. 또, ○○○ **단위의 데이터**였습니다. 착오가 있어 실례했습니다. **출하대상국별로는 시험은 실시하고 있지 않습니다.**

<이메일 사진>

(중략)

[번역]

From : ○○○

Sent : Friday,June 5, 2020 2:21 PM

To : ○○○ 등

○○○님

스케줄 확인 감사합니다.

질문건, 아래 빨간 글씨로 답변하오니 확인해 주십시오

출하수량은 아마츠지가 확인하여 답변 드리겠습니다.

(중략)

TORAY 아마츠지 씨

아래의 질문에 대하여 답변하여 주십시오. **단, 1만, 10만 m의 항균 시험은 실시하지 않습니다.**

①50만 m마다 시험결과는 받았습니다만, 1만 m, 10만 m 단위의 시험 실시는 하고 있나요? 이 원단의 출하 총 수량을 알 수 있을까요? 그 중에서 한국 출하량도 알 수 있을까요?

<이메일 사진>

[번역]

From : ○○○

Sent : Monday, June 8, 2020 4:56 PM

TO : ○○○ 등

○○○님 (중략) 또, 해당 원단의 규모에 대해서 아래와 같이 연락드립니다. 20SS 글로벌 출하 원단 총량 : ○○○m 20SS 한국 출하 원단 수량 : ○○○m(원단 주문 총량의 약 ○%)

* 자료출처: 소갑 제16호증

39 한편, 원단에 대한 항균시험은 해당 원단이 어느 나라에 출하될 것인지를 고려하지 않고 일본의 기준에 의해서만 실시되었다. 즉 피심인은 한국으로 갈 원단에 대해 KS표준의 항균성 시험을 별도로 실시하지 않았다.

40 한국의 KS는 황색포도상구균과 폐렴균 2종을 섬유제품의 항균성 시험대상균으로 지정[30]하고 있는 반면, 일본의 JIS는 황색포도상구균만을 지정하고 폐렴균은 선택사항으로 하고 있다(소갑 제4호증 참조). 이에 따라 피심인은 황색포도상구균에 대해서만 시험을 실시하였고, 이 사건 시험성적서도 황색포도상구균 하나에 대한 시험결과만 제시하고 있다. 결국 피심인은 한국으로 출하되는 제품인데도 불구하고 그 원단에 대해 한국의 KS 기준에 맞는 항균성 시험을 실시하지 않고 폐렴균에 대해서는 아무런 실증자료 없이 항균성능이 있다고 광고한 것이다.

41 이상을 종합하면, 이 사건 시험성적서는 완제품이 아닌 원단에 대한 것이라는 점, 한국에서의 항균성능은 한국의 표준(KS K 0693)에서 정한 황색포도상구균과 폐렴균 모두에 대해 인정받아야 하지만 이 사건 시험성적서는 황색포도상구균 하나에 대한 것이라는 점 등을 고려할 때 이 사건 시험성적서는 한국에서 판매되는 완제품에 대한 광고인 이 사건 광고내용과 직접적으로 관련된다고 보기 어려우므로 객관적인 실증자료로 인정할 수 없다.

42 둘째, 이 사건 제품에 대한 한국과 일본에서의 항균성능 시험결과, 상당수의 시료에서 정균감소율이 현저히 낮게 나타나 실제 소비자가 이 사건 제품을 사용함에

30) 「텍스타일 재료의 항균성 시험방법」(KS K 0693:2016)에서 아래와 같이 규정하고 있다(소갑 제17호증 참조).
5.2.2 시험균 : 시험에 사용하는 시험균은 다음과 같으며, 각각의 세균에 대해서 시험을 한다.
a) 황색포도상구균(Staphylococcus aureus strain 209, American Type Culture Collection No.6538)
b) 폐렴균(Klebsiella pneumoniae American Type Culture Collection No.4352)

있어서 항균방취 성능을 기대할 수 없는 것으로 나타났다.

43 이 사건 제품에 대한 시험은 한국소비자원이 3차례, 피심인이 2차례, 이 사건 제품의 원단생산자인 도레이가 4차례 의뢰하는 등 총 9번(이하 '이 사건 시험'이라고 한다)이 실시되었고, 이를 정리하면 아래 <표 8>과 같다.[31]

<표 8> 이 사건 제품에 대한 항균성 시험내역

연번	시험 의뢰자	시험기관	시험 완료일	시험방법/ 세탁방법	시험 대상균	시험대상 제품	시험 결과	비고
1	한국 소비자원	(1차) KOTITI	20.5.25.	KS/KS	황색 포도상구균, 폐렴균	크루넥 티셔츠 20SS	표9	
		(2차) FITI	20.6.11.					
		(3차) KOTITI, FITI, KATRI	20.6.19.					
2	에프알엘 코리아	KOTITI, FITI, KATRI	20.6.12 ~ 18.	KS/KS	황색 포도상구균, 폐렴균	크루넥 티셔츠 20SS, 19SS	표10	
3	도레이	KAKEN	20.6.27.	JIS/KS	황색 포도상구균	크루넥 티셔츠 20SS	표11	한국의 세탁 후 시료 사용 (KOTITI, FITI→ KAKEN)
4	도레이	KAKEN	20.6.19 ~ 29.	JIS/JIS	황색 포도상구균, 폐렴균	크루넥 티셔츠 20SS	표12	
5	도레이	KOTITI	20.7.16.	KS/JIS	황색 포도상구균	크루넥 티셔츠 20SS	각주 35	일본의 세탁 후 시료 사용 (KAKEN→ KOTITI)
6	도레이	KOTITI, FITI	20.7.13 ~ 20.	KS/KS	황색 포도상구균, 폐렴균	크루넥 티셔츠 20SS	표13	
7	에프알엘 코리아	KOTITI	20.7.7.	KS/KS	황색 포도상구균, 폐렴균	크루넥 티셔츠 20SS 외 10종	표14	

31) 이 사건 시험의 결과는 한국소비자원의 경우 소갑 제10호증, 그 밖의 시험의 경우 소갑 제13호증을 참조하면 된다.

44 이 사건 시험에 대해 자세하게 살펴보면, 먼저 한국소비자원은 이 사건 제품 중 에어리즘 크루넥 티셔츠 20SS 13벌을 국내 공인시험기관인 KOTITI, FITI, KATRI 등에 의뢰하여 아래 <표 9>와 같이 시험을 실시하였다. 이 시험결과를 보면 세탁 전 시료 5개 중 2개는 정균감소율이 3.8 ~ 23.8%로 매우 저조하였고, 특히 악취를 유발하는 황색포도상구균의 경우 정균감소율이 3.8 ~ 13%에 불과하였다.

45 세탁한 시료의 시험결과는 더 저조하였다. 1회만 세탁하더라도 5개 중 3개의 정균감소율이 0 ~ 16.7%으로 나타났고, 특히 황색포도상구균의 경우 0 ~ 7.4%에 불과하여 비항균제품에 비해 차별화된 항균방취 성능을 기대할 수 없는 수준[32]이었다.

<표 9> 한국소비자원이 국내 시험기관에 의뢰한 항균성 시험결과

제품명 (품번)	시험 회차	시험 기관	시험일	시료 번호	세탁 여부	정균감소율(%)	
						황색 포도상구균	폐렴균
에어리즘 크루넥 티셔츠 20SS (423524)	1차	KOTITI	20.5.25	1	세탁 전	13.0	23.8
				2	1회	7.4	15.4
				3	10회	3.7	7.7
	2차	FITI	20.6.11	4(절반)	세탁 전	99.9	99.9
				4(절반)	1회	0	0
	3차	KOTITI	20.6.19	5	세탁 전	3.8	8.3
				6	1회	5.7	16.7
				7	10회	7.5	20.0
		FITI	20.6.19	8	세탁 전	95.1	99.9
				9	1회	0	81.1
				10	10회	99.9	81.5
		KATRI	20.6.19	11	세탁 전	99.9	99.9
				12	1회	94.8	65.4
				13	10회	85.8	0

32) 정균감소율 20%의 의미는 일반제품에서 세균 1,000마리가 증식할 때 항균 처리된 제품도 800마리가 증식한다는 것이므로, 일부 항균작용을 한다고 하더라도 이러한 작은 차이가 일반제품에 비해 차별화된 항균성능을 구현한다고 평가하기는 어렵다.

46 피심인측에서 자체적으로 의뢰한 시험에서도 위와 유사한 결과가 나왔다. 피심인은 이 사건 제품 중 에어리즘 크루넥 티셔츠 20SS(품번 423524)와 에어리즘 크루넥 티셔츠 19SS(품번 414056) 제품을 KOTITI, FITI, KATRI에 의뢰하여 자체적으로 시험을 실시하였다. 이 시험은 세탁 후 시료에 대해 실시되었으며, 그 결과는 아래 <표 10>과 같다.

47 이 시험에서 크루넥 티셔츠 20SS(품번 423524)의 경우 1회 세탁한 총 12벌의 시료[33] 중 10벌의 시료에서 황색포도상구균과 폐렴균 등 2가지 균 중 하나는 ○○% 미만의 정균감소율을 나타냈고, ○○% 이하인 시료는 총 8개를 차지했다. 그리고 크루넥 티셔츠 19SS(품번 414056)의 경우에는 총 15벌의 시료 중 14벌의 시료에서 2가지 균 중 하나는 ○○% 미만의 정균감소율을 나타냈고, 12벌의 시료는 ○○% 이하의 정균감소율을 보였다. 심지어 1회 세탁만으로 정균감소율이 ○이 되는 경우도 확인할 수 있었다.

<표 10> 피심인이 국내 시험기관에 의뢰한 항균성 시험결과

제품명 (품번)	시험 기관	시험 완료일	시료번호 (제조국)	시험균	정균감소율(%)	
					1회 세탁시	10회 세탁시
에어리즘 크루넥 티셔츠 20SS (423524)	KOTITI	20.6.12 (4벌)	37-0N002B (방글라데시)	황색포도상구균	-	-
				폐렴균	-	-
			37-0N002C (중국)	황색포도상구균	-	-
				폐렴균	-	-
			37-0N002D (인도네시아)	황색포도상구균	-	-
				폐렴균	-	-
			37-0N002E (베트남)	황색포도상구균	-	-
				폐렴균	-	-
	FITI	20.6.18 (4벌)	37-0N002B (방글라데시)	황색포도상구균	-	-
				폐렴균	-	-
			37-0N002C (중국)	황색포도상구균	-	-
				폐렴균	-	-
			37-0N002D (인도네시아)	황색포도상구균	-	-
				폐렴균	-	-
			37-0N002E (베트남)	황색포도상구균	-	-
				폐렴균	-	-
	KATRI	20.6.12 (4벌)	37-0N002B (방글라데시)	황색포도상구균	-	-
				폐렴균	-	-

33) 크루넥 티셔츠 20SS 제품을 4개 생산지별로 3개씩 12벌을 구매하여 3개의 시험기관에 생산지가 다른 4벌을 각각 제공하였고, 각 시험기관은 1벌을 둘로 나눠서 1회 세탁과 10회 세탁에 각각 사용하였다.

			37-0N002C (중국)	황색포도상구균	-	-
				폐렴균	-	-
			37-0N002D (인도네시아)	황색포도상구균	-	-
				폐렴균	-	-
			37-0N002E (베트남)	황색포도상구균	-	-
				폐렴균	-	-
에어리즘 크루넥 티셔츠 19SS (414056)	KOTITI	20.6.12 (5벌)	37-9N002C (중국)	황색포도상구균	-	-
				폐렴균	-	-
			37-9N002D (인도네시아)	황색포도상구균	-	-
				폐렴균	-	-
			37-9N002I (인도네시아)	황색포도상구균	-	-
				폐렴균	-	-
			37-9N002O (베트남)	황색포도상구균	-	-
				폐렴균	-	-
			37-9N002Q (중국)	황색포도상구균	-	-
				폐렴균	-	-
	FITI	20.6.18 (5벌)	37-9N002C (중국)	황색포도상구균	-	-
				폐렴균	-	-
			37-9N002D (인도네시아)	황색포도상구균	-	-
				폐렴균	-	-
			37-9N002I (인도네시아)	황색포도상구균	-	-
				폐렴균	-	-
			37-9N002O (베트남)	황색포도상구균	-	-
				폐렴균	-	-
			37-9N002Q (중국)	황색포도상구균	-	-
				폐렴균	-	-
	KATRI	20.6.12 (5벌)	37-9N002C (중국)	황색포도상구균	-	-
				폐렴균	-	-
			37-9N002D (인도네시아)	황색포도상구균	-	-
				폐렴균	-	-
			37-9N002I (인도네시아)	황색포도상구균	-	-
				폐렴균	-	-
			37-9N002O (베트남)	황색포도상구균	-	-
				폐렴균	-	-
			37-9N002Q (중국)	황색포도상구균	-	-
				폐렴균	-	-

48 한편 이 사건 제품에 사용된 원단의 생산자인 도레이는 이와 같은 결과에 대해 자사 원단이 일본 시험기관의 항균성 시험에서는 그 성능을 인정받았다는 점에서 한국 시험기관의 시험결과에 오류가 있거나 한국과 일본간 시험방법의 차이 때문에 항균성이 저조하게 나타난 것으로 보고, 이를 검증하기 위해 위 <표 10>의 시험에서 KOTITI와 FITI가 사용했던 세탁 후 시료의 잔여분을 일본의 공인시험기관인 KAKEN에 제공하여 JIS의 시험방법(JIS L 1902)에 따라 시험을 실시하였다.

49 그러나 이 시험에서도 아래 <표 11>과 같이 1회 세탁 시료의 황색포도상구균에 대한 항균활성치가 ○○～○○(정균감소율 ○～○%)로 모든 시료가 JIS의 항균성능 인정기준(항균활성치 2.0 이상)에 미달하였고, 방취성능의 기준(항균활성치 2.2 이상)으로는 모든 시료가 1회만 세탁해도 방취성능을 구현할 수 없는 수준으로 나타났다.

<표 11> 도레이가 일본 시험기관에 의뢰한 교차시험 결과(1회 세탁)

제품명 (품번)	시험 기관	시료번호 (제조국)		시험 완료일	항균활성치 (정균감소율, %)	
					황색 포도상구균	폐렴균
에어리즘 크루넥 티셔츠 20SS (423524)	KAKEN	KOTITI 잔여시료	37-0N002B (방글라데시)	20.6.27	-	-
			37-0N002C (중국)		-	-
			37-0N002D (인도네시아)		-	-
			37-0N002E (베트남)		-	-
		FITI 잔여시료	37-0N002B (방글라데시)	20.6.27	-	-
			37-0N002C (중국)		-	-
			37-0N002D (인도네시아)		-	-
			37-0N002E (베트남)		-	-

50 그리고 도레이는 한국의 매장에서 판매되는 에어리즘 크루넥 티셔츠(품번 423524)의 세탁 전 제품을 일본의 시험기관인 KAKEN에 제공하여 JIS의 시험방법과

세탁방법에 따라 항균성 시험을 실시하였다.

51 이 시험에서 황색포도상구균의 경우에는 모든 시료에서 ○○○%[34]의 결과가 나왔으나, 폐렴균의 경우에는 아래 <표 12>와 같이 세탁 전임에도 불구하고 일부 시료에서 ○○○%에 불과한 결과가 나와 항균성능을 기대할 수 없는 수준인 것으로 나타났다. 이 시험의 폐렴균에 대한 결과를 JIS의 항균성 기준에 비추어 본다면 세탁 전 시료 10개 중 6개, 10회 세탁 시료 10개 중 9개가 기준에 미달하는 것이다.

<표 12> 도레이가 일본 시험기관에 의뢰한 교차시험 결과(세탁 전, 10회 세탁)

제품명 (품번)	시험 기관	시험 완료일	시료번호 (제조국)		항균활성치 (정균감소율, %)	
					황색포도상구균	폐렴균
에어리즘 크루넥 티셔츠 20SS (423524)	KAKEN	20.6.19. ~ 29.	37-0N002B C/#00 J1 (방글라데시)	세탁전	-	-
				10회 세탁시	-	-
			37-0N002B C/#09 J2 (방글라데시)	세탁전	-	-
				10회 세탁시	-	-
			37-0N002C C/#00 J4 (중국)	세탁전	-	-
				10회 세탁시	-	-
			37-0N002C C/#09 J5 (중국)	세탁전	-	-
				10회 세탁시	-	-
			37-0N002D C/#00 J10 (인도네시아)	세탁전	-	-
				10회 세탁시	-	-
			37-0N002D C/#00 J11 (인도네시아)	세탁전	-	-
				10회 세탁시	-	-
			37-0N002D C/#09 J13 (인도네시아)	세탁전	-	-
				10회 세탁시	-	-
			37-0N002D C/#09 J14 (인도네시아)	세탁전	-	-
				10회 세탁시	-	-

34) 다만, 이 시험의 10회 세탁 잔여시료를 한국 KOTITI에 의뢰하여 다시 실시한 시험에서는 10개 시료 중에서 5개 시료만 ○%가 나왔고, 나머지 5개는 ○~○%의 정균감소율이 나왔다(소갑 제13호증 참조).

			37-0N002E C/#00 J22 (베트남)	세탁전	-	-
				10회 세탁시	-	-
			37-0N002E C/#09 J23 (베트남)	세탁전	-	-
				10회 세탁시	-	-

52 이 외에도 도레이는 한국의 매장에서 판매되는 제품을 국내 시험기관인 KOTITI와 FITI에 각각 4벌씩 8개의 시료를 제공하여 KS의 방법으로 시험을 실시하였다. 그러나 해당 시험결과 또한 아래 <표 13>과 같이 8개의 시료 중 2개의 시료에서 정균감소율이 세탁 전임에도 불구하고 ○%대로 저조하게 나타났다.

<표 13> 도레이가 국내 시험기관에 의뢰한 항균성 시험결과(세탁 전)

제품명 (품번)	시험 기관	시험 완료일	시료번호	시험균	정균 감소율(%)
에어리즘 크루넥 티셔츠 20SS (423524)	FITI	20.7.13	#1white	황색포도상구균	-
				폐렴균	-
		20.7.13	#2white	황색포도상구균	-
				폐렴균	-
		20.7.13	#3black	황색포도상구균	-
				폐렴균	-
		20.7.13	#4black	황색포도상구균	-
				폐렴균	-
	KOTITI	20.7.20	(A)white-1	황색포도상구균	-
				폐렴균	-
		20.7.20	(B)white-2	황색포도상구균	-
				폐렴균	-
		20.7.20	(C)black-1	황색포도상구균	-
				폐렴균	-
		20.7.20	(D)black-2	황색포도상구균	-
				폐렴균	-

53 마지막으로 피심인은 한국에서 항균 및 방취기능에 대해 광고한 에어리즘 크루넥 티셔츠 외 10종의 다른 제품에 대해 KOTITI에 의뢰하여 항균성 시험을 실시하였다. 그 결과 앞에서 보았던 에어리즘 크루넥 티셔츠 2종(19ss, 20ss)외에도 에어리즘 V넥 S/S 티셔츠, 에어리즘 메쉬 복서 브리프, DRY-EX S/S 폴로셔츠,

Dry-EX 크루넥 티셔츠 등 총 4개의 제품의 경우 정균감소율이 아래 <표 14>와 같이 세탁 전, 후 모두 매우 저조한 수준이었다.

54 특히 이 4개 제품의 경우 세탁 전임에도 불구하고 각 시료의 정균감소율이 ○% ~ ○%로 국내 산업계에서 일반적으로 통용되는 항균성 기준인 95%는 물론이고 JIS의 항균성능 인정기준(항균활성치 2.0 이상)에 미달하였고, 방취성능의 기준(항균활성치 2.2 이상)에도 현저히 미치지 못하는 수준으로 나타나 해당 제품을 사용함에 있어서 항균방취 성능을 기대할 수 없는 것으로 판단된다.

<표 14> 피심인이 KOTITI에 의뢰한 항균성 자체시험결과

품번	제품명	시험 완료일	세탁횟수	정균감소율(%)	
				황색 포도상구균	폐렴균
423523	AIRism V neck S/S T-shirt	20.7.7.	세탁 전	-	-
			1회 세탁	-	-
			10회 세탁	-	-
427672	AIRism mesh boxer briefs	20.7.7.	세탁 전	-	-
			1회 세탁	-	-
			10회 세탁	-	-
422962	DRY-EX S/S polo shirt(Mapping)	20.7.7	세탁 전	-	-
			1회 세탁	-	-
			10회 세탁	-	-
422964	DRY-EX crew neck T-shirt(Mapping)	20.7.7.	세탁 전	-	-
			1회 세탁	-	-
			10회 세탁	-	-

55 이처럼 이 사건 시험 결과들을 살펴보면, 상당수의 제품에서 정균감소율이 매우 낮아 그 수치 자체만 보더라도 일반제품과 차별화된 항균방취 성능을 구현할 수 없다고 보여지며, 황색포도상구균의 정균감소율이 95%미만으로 세균 억제능력을 기대하기 어려운 시료가 전체 시료에서 차지하는 비중이 높다는 점에서 일반 소비자가 이 사건 제품을 구입할 때 균일한 항균방취 성능을 기대하기는 어렵다고 판단된다.

56 아울러 이 같은 시험결과는 한국과 일본의 여러 시험기관들에 의해 수 차례

이루어진 시험에서 일관되게 나타났으며, 특히 한국의 시험기관인 KOTITI와 FITI가 사용했던 시료의 잔여분을 일본의 공인시험기관인 KAKEN에 제공하여 JIS의 시험방법(JIS L 1902)에 따라 실시한 시험에서도(위 3번 시험) 일부 시료에서 항균성능이 매우 낮게 나타남(최저 ○%)에 따라 국내 시험기관의 결과와 일관성 있는 결과가 나왔다는 점을 감안할 때, 시험방법이나 시험기관의 차이와 무관하게 이 사건 시험 결과의 유의성을 인정할 수 있을 것으로 보여진다.

57 셋째, 이 사건 광고는 지정고시에서 규정한 부당한 표시・광고행위 유형에 해당한다. 지정고시 Ⅲ. 5. 품질, 성능, 효능 등에 관한 표시・광고 나. 및 다.를 보면, “성능이 발휘될 수 있는 판단기준을 명시하지 아니하고 막연히 일정 성능을 발휘한다고 표시·광고하는 행위”, “표시·광고된 상품의 성능이나 효능이 객관적으로 확인될 수 없거나 확인되지 아니하였는데도 불구하고 확실하게 발휘되는 것처럼 표시·광고하는 행위”등을 부당한 표시·광고행위로 규정하고 있다.

58 이 사건 광고는 항균방취 성능이 발휘될 수 있는 조건을 명시하지 않았으며, 이 사건 시험 결과에 비추어 볼 때 이 사건 제품에서 황색포도상구균이나 폐렴균의 증식이 제대로 억제되지 않을 가능성이 상존함에도 항균방취 성능이 확실히 발휘되는 것처럼 광고하였으므로 부당한 광고행위에 해당한다.

2) 소비자 오인성

59 보통의 주의력을 가진 일반적인 소비자가 이 사건 광고를 접한다면 이 사건 제품을 구매할 때 동종의 제품 중 어느 것을 고르더라도 균일한 항균방취 기능이 구현되고, 잦은 세탁이 이루어지는 이너웨어의 특성상 일상적인 사용조건에서는 세탁 등을 하여도 기능성이 크게 훼손되지 않을 것으로 기대하는 것이 일반적이다.

60 이 사건 광고는 단지 항균방취 기능이 있다고 표현하고 있을 뿐 그 성능의 수준이 어느 정도인지, 그러한 성능이 어떠한 조건에서 구현될 수 있는지 등에 대한 정보는 제공하고 있지 않아 항균방취 성능을 검증할 능력 및 수단이 부족한 일반적인 소비자들은 이 사건 광고를 신뢰하여 일상적인 사용조건에서 타 제품과 차별화된

항균방취 성능을 기대할 가능성이 높다. 그러나 이 사건 제품에 대한 시험결과로 볼 때, 시중에서 유통되는 이 사건 제품의 상당수는 사실상 항균방취 성능이 없는 일반 제품과 차별화 된 정도의 항균방취 성능이 구현된다고 보기 어렵고, 세탁 후에도 균일한 항균방취 성능을 발휘하지 못하는 것으로 확인되었다.

61 따라서 위 2. 가의 광고행위를 통해 소비자들은 이 사건 제품이 관련 시장의 유사 제품과 동등한 수준으로 항균방취 성능이 발휘될 것이라고 오인할 우려가 있으므로 소비자 오인성이 인정된다.

3) 공정거래 저해성

62 위 <표 6>과 같이 소비자들의 내의제품 구입결정지수[35]를 조사한 결과를 보면, 기능성은 소비자의 상품선택에 있어 가격보다 더 크거나 유사한 영향을 미치는 중요한 요소이다. 특히 코로나 팬데믹 상황에서는 항균성이 소비자의 상품선택에 있어 가격보다 더 큰 영향을 미치는 중요한 요소가 될 수 있다.

63 따라서 피심인의 이 사건 광고는 소비자의 상품선택에 중요한 영향을 미치는 항균성과 관련하여 항균방취 성능이 부족한 이 사건 제품이 성능이 우수한 경쟁사의 제품과 동등한 것처럼 소비자를 오인시켜 소비자의 합리적인 구매 결정을 방해함으로써 국내 항균기능성 내의 시장의 공정한 거래질서를 저해할 우려가 있다고 인정된다.

4) 소결

64 피심인의 위 2. 가. 행위는 법 제3조 제1항 제1호 규정에 위반되는 거짓·과장 광고에 해당되어 위법하다.

3. 처분

35) 남성의 경우 기능성(73.9점)이 가격(73.6점)보다 높았고, 여성(기능성 73.4점, 가격73.6점)은 비슷하다.

가. 시정조치

65 피심인의 위 2. 가. 행위는 2020. 7. 16.경 이미 종료되었으나, 피심인이 향후 동일 또는 유사한 행위를 반복할 우려가 있으므로 행위금지명령을 부과하기로 한다.

66 또한 피심인의 광고행위가 전국적으로 불특정 다수의 소비자들을 대상으로 행해진 점, 소비자에게 남아있는 오인적 효과를 제거할 필요가 있다고 인정되는 점 등을 고려하여 법 제7조, 법 시행령 제8조에 따라 공표명령을 함께 부과하기로 한다.

나. 과징금 부과

1) 과징금 부과 여부

67 항균성능이 부족한 제품이 성능이 우수한 경쟁사의 제품과 동등한 것처럼 소비자를 오인시켜 경쟁사업자보다 부당하게 경쟁상 우위에 설 우려가 있는 점, 코로나 사태 이후 항균성능이 중요시되는 상황에서 항균성능을 검증할 수단과 능력이 없는 소비자는 피심인의 광고를 신뢰한 점, 피심인은 항균방취 성능이 부족한 것으로 확인된 6종의 제품 중에서 에어리즘 크루넥 티셔츠(20SS) 1종에 대해서만 교환·환불 조치를 실시하여 소비자 피해구제 노력을 충분히 다하지 않은 점 등을 고려할 때 이 사건 광고행위로 인하여 소비자에게 미치는 영향이 크고 피심인에게 상당한 부당이득이 발생하였다고 판단되므로 법 제9조, 법 시행령 제12조, 제15조 및 '표시·광고의 공정화에 관한 법률 위반사업자 등에 대한 과징금부과 세부기준 등에 관한 고시'[36]를 적용하여 피심인에게 과징금을 부과하기로 한다.

2) 산정기준

가) 위반기간

36) 2017. 9. 29. 공정거래위원회 고시 제2017-14호로 개정된 것을 말하며, 이하 '과징금 고시'라 한다.

68 위 2. 가. 행위는 '유니클로(UNIQLO)'라는 동일한 브랜드명으로 광고가 지속적·반복적으로 이루어진 점, 이 사건 제품이 항균방취 성능이 있다는 것을 소비자에게 알리고자 하는 동일한 목적 하에 각 광고가 서로 직·간접적으로 연결되어 이루어진 점, 이 사건 광고행위가 이 사건 제품의 판매기간 중 지속적·반복적으로 이루어진 점 등을 고려하면 과징금 고시 Ⅱ. 6. 가. 및 나. 2)항에 따라 하나의 광고행위에 해당한다. 따라서 위 2. 가. 행위의 위반기간은 이 사건 제품의 최초 판매일부터 이 사건 제품에 대한 항균방취 성능 광고의 종료일까지의 기간인 2018. 12. 24. 부터 2020. 7. 16. 까지이다.

나) 관련매출액

69 피심인의 위 2. 가. 행위에 대한 관련매출액은 위반기간 동안 발생한 이 사건 제품의 매출액(부가가치세 제외)이며, 이에 따른 관련매출액은 <표 15>와 같다.

<표 15> 관련매출액

(단위: 원, 부가세 제외)

제품명	상품번호	판매 시작일	광고 종료일	판매금액
AIRism 크루넥 T (반팔, 19ss)	414056	2018. 12. 24.	2020. 7. 16	-
AIRism 크루넥 T (반팔, 20ss)	423524	2020. 01. 30.	2020. 7. 16	-
AIRism V neck S/S T-shirt	423523	2020. 01. 30.	2020. 7. 16	-
AIRism mesh boxer briefs	427672	2020. 02. 10.	2020. 7. 16	-
DRY-EX S/S polo shirt(Mapping)	422962	2020. 02. 10.	2020. 7. 16	-
DRY-EX crew neck T-shirt	422964	2020. 02. 10.	2020. 7. 16	-
합계				10,238,123,581

다) 부과기준율

70 피심인의 위 2. 가. 행위는 위반행위의 기간이 1년 이상으로 장기간인 점,

부당한 표현이 광고 내용 중 중점적으로 강조된 점, 상품의 성능이 인체와 관련된 사항인 점 등을 감안하여 '중대한 위반행위'로 보고, 과징금 고시 Ⅳ. 1. 가. 1)에 따라 부과기준율 1.5%를 적용하기로 한다.

다) 산정기준

71 산정기준은 위 3. 나. 2) 나)의 관련매출액에 위 3. 나. 2) 다)의 부과기준율을 곱하여 정한다. 이에 따른 과징금 산정기준은 다음 <표 16>과 같다.

<표 16> 산정기준

(단위: 원, 부가세 제외)

관련매출액(A)	부과기준율(B)	산정기준(A×B)
10,238,123,581	1.5%	153,571,853

2) 1·2차 조정 및 부과과징금의 결정

72 피심인에게 1·2차 조정사유 및 그 밖의 가중·감경 사유가 없으므로, 위 산정기준에서 과징금 고시 Ⅳ. 4. 라.의 규정에 따라 1백만원 미만의 금액을 버린 금액인 153,000,000원을 최종 부과과징금으로 결정한다.

4. 결론

73 피심인의 위 2. 가. 행위는 법 제3조 제1항 제1호에 위반되므로 시정조치에 대해서는 법 제7조를, 과징금 부과에 대해서는 법 제9조를 각각 적용하여 주문과 같이 의결한다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2022년 11월 19일

의 장 위 원 고 병 희

위 원 이 정 희

위 원 서 정

<별지>

공정거래위원회로부터 시정명령을 받은 사실의 공표

저희 **에프알엘코리아 주식회사**는 2018. 12. 24.부터 2020. 7. 16.까지 유니클로의 에어리즘(AIRism) 및 드라이 이엑스(DRY-EX)를 판매하면서 아래와 같이 거짓 · 과장의 광고행위를 하여 **「표시 · 광고의 공정화에 관한 법률」을 위반하였다는 이유로 공정거래위원회**로부터 **시정명령**을 받았습니다.

- 아 래 -

ㅇ 일반 소비자의 일상적인 사용조건에서 항균 및 방취성능을 발휘하지 못할 가능성이 큼에도 불구하고, 객관적인 근거 없이 항균 및 방취 성능이 모든 제품에서 균일하게 발휘되는 것처럼 부풀려 소비자를 오인시킬 우려가 있는 거짓 · 과장의 광고행위

2022년 11월 일

에프알엘코리아 주식회사 대표이사 하타세 사토시, 정현석